Resolución Directoral N°0169-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco,17 de julio de 2026

VISTOS:

La CARTA N°026-2026-BISONTE/C; INFORME N°168-2026-UEI-UNAMBA-CP-TAMBO-KALLT; INFORME N°0544-2026-UEI-UFO-UNAMBA/PAECH; INFORME N°1093-2026-ARG-UEI-UNAMBA; la CARTA N°1294-2026-DIGA-UNAMBA; CARTA N°035-2026-BISONTE/C; INFORME N°0189-2026-UEI-UNAMBA-CP-TAMBO-KALLT; INFORME N°0621-2026-UEI-UFO-UNAMBA/PAECH; INFORME N°1213-2026-ARG-UEI-UNAMBA; INFORME N°084-2026-UC/DIGA-UNAMBA; INFORME N°203-2026-UEI-UNAMBA-CP-TAMBO-KALLT; INFORME N°0953-2026-UEI-UFO-UNAMBA/PAECH; INFORME N°1672-2026-ARG-UEI-UNAMBA; CARTA N°1925-2026-DIGA-UNAMBA; OPINIÓN LEGAL N°003-2026-JULIO ASESORÍA LEGAL EXTERNA, CARTA N°244-2026-JOAJ-WDS-UNAMBA, y demás antecedentes del expediente administrativo, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el cuarto párrafo del Artículo 18° de la Constitución Política del Perú, las universidades gozan de autonomía en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico, y se rigen por sus propios Estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes, norma constitucional concordante con el artículo 8° de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, que dispone que el Estado reconoce la autonomía universitaria que se ejerce conforme lo dispuesto en la Constitución, la Ley N° 31520, la que dispone restablecer la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas, y demás normatividad aplicable;

Que, mediante Resolución Rectoral N° 01-2026-R-UNAMBA, de fecha 02 de enero de 2026, se designa al Mag. Rommel Lenny Borda Balderrama, en el cargo de Director General de Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac;

Que, el Rector de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, bajo Resolución N°198-2026-R-UNAMBA, de 18 de marzo de 2026, delega facultades y atribuciones, la misma que surtirá efecto con eficacia anticipada a partir del 02 de enero de 2026;

Que, el artículo IV del título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N°27444, establece que son principios del Procedimiento Administrativo, Principio de Legalidad - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas;

Que, el artículo 51° del Reglamento de Organización y Funciones establece que la Dirección General de Administración es el Órgano de Apoyo dependiente del rectorado, responsable de la gestión

Resolución Directoral N°0169-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco,17 de julio de 2026

administrativa, encargado de gestionar los recursos humanos, materiales, económicos y financieros para satisfacer las necesidades de las unidades de organización de la UNAMBA;

Que, el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece en su artículo 149, numeral 149.1. Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultorías en general, ***o hasta el consentimiento de la liquidación final***, en el caso de ejecución y consultoría de obras.

Que, la norma antes mencionada establece en el artículo 170. Numeral 170.1. El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad se pronuncia respecto de dicha liquidación y notifica su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el contratista. Numeral 170.2. Si la Entidad observa la liquidación presentada por el contratista, este se pronuncia y notifica su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tiene por consentida la liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad. 170.3. Cuando el contratista no presente la liquidación en el plazo indicado, la Entidad la efectúa y notifica dentro de los quince (15) días siguientes, a costo del contratista; si este no se pronuncia dentro de los cinco (5) días de notificado, dicha liquidación queda consentida. (...) 170.7. Una vez que la liquidación haya quedado consentida o aprobada, según corresponda, no procede someterla a los medios de solución de controversias;

Que, mediante CARTA N°026-2026-BISONTE/C de fecha 08 de abril de 2026, el contratista BISONTE INGENIEROS CONTRATISTAS SRL, presenta liquidación de contrato de supervisión de obra del proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE PRE GRADO DE LA SEDE TAMBOBAMBA DE LA UNAMBA DISTRITO DE TAMBOBAMBA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - REGIÓN APURIMAC" PRIMERA ETAPA, solicitando como monto total de liquidación la suma de **S/712,647.28**, determinando un saldo a favor **S/218,573.55;**

Que, con el INFORME N°168-2026-UEI-UNAMBA-CP-TAMBO-KALLT de fecha 04 de mayo de 2026, la Coordinadora de Proyectos, observa la liquidación

Resolución Directoral N°0169-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco,17 de julio de 2026

de contrato de consultoría de obra N°44-2023-UNAMBA, reconociendo solo como saldo a favor del consultor el monto de S/96,506.71;

Que, mediante el INFORME N°0544-2026-UEI-UFO-UNAMBA/PAECH de fecha 05 de mayo de 2026, la Unidad Funcional de Obras; advierte que la liquidación del Contrato de Consultoría de Obra N°44-2023-UNAMBA presentada por el consultor no se encuentra debidamente sustentada, evidenciándose discrepancias en la determinación de los montos correspondientes a valorizaciones, prestaciones adicionales, reintegro y otros conceptos generándose una diferencia de S/122,066.84. Considerando que la entidad a considerado un saldo a favor del consultor ascendente a la suma de S/96,506.71, por cuanto acoge la observación emitida por la coordinación del proyecto;

Que, con el INFORME N°1093-2026-ARG-UEI-UNAMBA de fecha 05 de mayo de 2026, la Unidad Ejecutora de Inversiones, ratifica las observaciones advertidas por la Coordinación del proyecto y la Unidad Funcional de Obras;

Que, a través de la CARTA N°1294-2026-DIGA-UNAMBA de fecha 05 de mayo de 2026, la Dirección General de Administración notifica observaciones a la Liquidación del contrato;

Que, con la CARTA N° 035-2026-BISONTE/C, de fecha 07 de mayo de 2026, el contratista BISONTE INGENIEROS CONTRATISTA SRL, emite pronunciamiento de la liquidación de contrato de supervisión, manifestando que se ha realizado la evaluación y ha determinado aceptar la liquidación practicada por la entidad a efectos de la viabilidad y cancelación del saldo a favor resultante de la liquidación practicada por ambas partes y consentida por medio del presente documento;

Que, a través del INFORME N°0189-2026-UEI-UNAMBA-CP-TAMBO-KALLT de fecha 14 de mayo de 2026, la Coordinador de Proyectos, solicita la conciliación contable para liquidación de contrato de consultoría de obra N°044-2023-UNAMBA por el monto total calculado de S/590,580.44 con un saldo a favor del consultor de S/96,506.71 y la devolución de garantía de fiel cumplimiento por el monto de S/43,990.73;

Que, mediante el INFORME N°0621-2026-UEI-UFO-UNAMBA/PAECH de fecha 15 de mayo de 2026, la Unidad Funcional de obra, corresponde con el trámite administrativo para la aprobación de la liquidación por el monto total de S/590,580.44, reconociendo un saldo a favor del consultor ascendente a S/96,506.71, así como la devolución de la garantía de fiel cumplimiento por el importe de S/43,990.73;

Que, con INFORME N°1213-2026-ARG-UEI-UNAMBA de fecha 15 de mayo de 2026, la Unidad Ejecutora de Inversiones; solicita se canalice la

Resolución Directoral N°0169-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco,17 de julio de 2026

documentación a la unidad de Contabilidad para conciliación contable para liquidación de contrato de consultoría de obra N°44-2023-UNAMBA por el monto total calculado de S/ 590,580.44 con saldo a favor del consultor de S/96,506.71 y la garantía de fiel cumplimiento S/43,990.73;

Que, a través del INFORME N°084-2026-UC/DIGA-UNAMBA de fecha 26 de mayo de 2026, la Unidad de Contabilidad; ha efectuado la conciliación contable del contrato de consultoría de obra por contrata, verificando la concordancia entre los registros contables de facturación y pagos, efectuados por la entidad al supervisor de obra; **BISONTE INGENIEROS CONTRATISTAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** , del Proyecto: ""**Mejoramiento de los Servicios Educativos de Pre Grado de la Sede de Tambobamba de la UNAMBA, Distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas, Región Apurímac**" con CUI 2234134, de la revisión al detalle de pagos, valorizaciones y registros administrativos , se verifico que la ejecución del financiera de los periodos comprendidos entre los años 2023, 2024 y 2025, como resultado de la conciliación, se determino que le monto total comprometido, devengado y girado asciende a S/494,073.73 evidenciándose consistencia ente los registros presupuestales y los pagos efectuados;

Que, con el INFORME N°203-2026-UEI-UNAMBA-CP-TAMBO-KALLT de fecha 01 de junio de 2026, la Coordinadora de Obra; emite opinión técnica favorable para la aprobación de la liquidación del Contrato N°044-2023-UNAMBA, determinándose un monto total liquido de S/590,580.44, un saldo a favor del consultor BISONTE INGENIEROS S.R.L, ascendente a S/ 96,506.71 y la devolución de la garantía de fiel cumplimiento por el monto de S/43,990.73;

Que, con el INFORME N°0953-2026-UEI-UFO-UNAMBA/PAECH de fecha 30 de junio de 2026, la Unidad Funcional de Obras, emite opinión técnica favorable sobre la liquidación de contrato de consultoría de obra N°044-2023-UNAMBA;

Que, mediante INFORME N°1672-2026-ARG-UEI-UNAMBA de fecha 30 de junio de 2026, la Unidad Ejecutora de Inversiones; acoge le sustento técnico contenido en el INFORME nª203-2026-UEI-UNAMBA-CP-TAMBO-KALLT, emitido por la coordinadora del Proyecto , así como la opinión favorable emitido mediante INFORME N°0953-2026-UEI-UFO-UNAMBA/PAECH por la Unidad Funcional de Obras, mediante los cuales se sustenta técnica y administrativamente la procedencia de la liquidación del contrato de Consultoría N°044-2023-UNAMBA, correspondiente al servicio de supervisión de la obra "Mejoramiento de los servicios educativos de pre grado de la sede de Tambobamba de la UNAMBA, Distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas, Región Apurímac" con CUI 2234134 - Primera etapa;

Resolución Directoral N°0169-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco,17 de julio de 2026

Que, con la CARTA N°1925-2026-DIGA-UNAMBA de fecha 30 de junio de 2026, la Dirección General de Administración, solicita Opinión Legal;

Que, a través de la CARTA N°244-2026-JOAJ-WDS-UNAMBA de fecha 13 de julio de 2026, la Oficina de Asesoría Jurídica remite la OPINION LEGAL N°003-2026-JULIO ASESORIA LEGAL EXTERNA, opina lo siguiente:

IV. ANÁLISIS LEGAL

A. C**umplimiento de las condiciones del Artículo 170° del Reglamento (Liquidación de Consultoría)**

El artículo 170.1 del RLCE regula que el contratista debe presentar la liquidación dentro de los 15 días siguientes de otorgada la conformidad de la última prestación. En este caso, al haberse modificado las obligaciones contractuales mediante el Acta de Conciliación N° 014-2025 (eximiéndolo de liquidar la obra hasta que concluya el arbitraje), la presentación efectuada el 08 de abril de 2026 se ajusta al marco regulatorio y contractual vigente.

El artículo 170.2 del RLCE señala que, si la Entidad observa la liquidación, el contratista tiene 5 días para pronunciarse, y de no hacerlo (o en este caso, al aceptar expresamente), la liquidación queda consentida. Al constar en el expediente la Carta N° 035-2026- BISONTE/C del 07 de mayo de 2026, donde el contratista acepta los cálculos de la Entidad, se configura plenamente el consentimiento de la liquidación en sede administrativa. Los montos acordados y técnicos son:

- **Monto total recalculado del contrato:** S/ 590,580.44
- **Monto pagado acumulado:** S/ 494,073.73
- **Saldo final neto a favor del consultor:** S/ 96,506.71

Respecto a la aplicación del artículo 189° del Reglamento (mayores costos de supervisión por atrasos imputables al ejecutor), la UEI ha precisado correctamente que los pagos pendientes corresponden a servicios efectivamente prestados y que la Entidad los asume de forma provisional. Si la Entidad gana los arbitrajes contra el ejecutor de la obra, repetirá dichos costos deduciéndolos en la liquidación del contrato de obra o ejecutando sus respectivas garantías. Por ende, no existe impedimento para aprobar la liquidación técnica del supervisor.

B. Cumplimiento de las condiciones del Artículo 149° para la Devolución de la Garantía.

El artículo 149.1 del RLCE prescribe que la garantía de fiel cumplimiento se mantiene vigente "hasta el consentimiento de la liquidación final, en el caso de ejecución y consultoría de obras".

Dado que la liquidación final del Contrato N°44-2023-UNAMBA ha quedado formalmente consentida debido a la aceptación expresa del consultor a los cálculos de la Entidad, se ha cumplido la condición suspensiva que manda la norma. El expediente acredita que el monto retenido por concepto de garantía de fiel cumplimiento asciende a S/ 43,990.73 (desglosado en S/ 39,394.68 por obra principal y S/ 4,596.05 por prestación adicional N° 01). Al no registrarse saldos en contra ni penalidades pendientes de aplicar al supervisor, corresponde legalmente autorizar su devolución íntegra.

V. CONCLUSIONES

1. Somos de la Opinión de que el expediente de liquidación final del Contrato N* 044-2023-UNAMBA **cumple estrictamente con las condiciones del artículo 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,** habiendo quedado en condición de **consentida** tras la aceptación expresa efectuada por el consultor mediante Carta N° 035-2026-BISONTE/C.
2. Se encuentran **presentes las condiciones previstas en el artículo 149° del Reglamento** para proceder con la devolución de la garantía de fiel cumplimiento, toda vez que la liquidación ya adquirió firmeza y consentimiento, correspondiendo restituir el monto retenido de **S/ 43,990.73.**
3. El saldo final de la liquidación arroja un monto liquido a pagar a favor del contratista BISONTE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. de S/ 96,506.71 debidamente conciliado por la Unidad de Contabilidad.

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Contrataciones del Estado y su Reglamento; y en cumplimiento a las facultades delegadas, la Dirección General de Administración;

RESUELVE:

Resolución Directoral N°0169-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco,17 de julio de 2026

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Liquidación Final del Contrato de Consultoría de Obra N°044-2023-UNAMBA, suscrito con el consultor **BISONTE INGENIEROS CONTRATISTAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, correspondiente al servicio de supervisión de la obra "Mejoramiento de los Servicios Educativos de Pre Grado de la Sede de Tambobamba de la UNAMBA, Distrito de Tambobamba, Provincia de Cotabambas, Región Apurímac" – Primera Etapa CUI 2234134, con un saldo final neto a favor **S/ 96,506.71 (NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SEIS CON 71/100 SOLES)**

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento retenida al consultor, por el monto de S/ 43,990.73, al haber quedado consentida la liquidación final conforme al artículo 149.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTÍCULO TERCERO. - PRECISAR que, respecto al Acta de Conciliación N°014-2025 relativa al Contrato N°02-2023-UNAMBA, los costos asumidos provisionalmente por la Entidad a favor del consultor de obra deberán ser recuperados en la liquidación del contrato de obra correspondiente al ejecutor, sin perjuicio de determinarse las responsabilidades administrativas a que hubiera lugar en caso dicha recuperación no se efectúe oportunamente.

ARTÍCULO CUARTO.- ESTABLECER que los profesionales que emitieron sus informes, asumen responsabilidad por la veracidad, exactitud y legalidad de la información contenida en sus respectivos pronunciamientos técnicos y legales.

ARTÍCULO QUINTO.- ESTABLECER, que el presente acto administrativo no implica convalidación de los actos o acciones realizadas o por realizarse que no enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto; en consecuencia, los responsables técnicos y legales deberán cautelar la observancia del marco legal de Contrataciones del estado y demás normas vinculantes.

ARTÍCULO SEXTO.- NOTIFICAR la presente Resolución al contratista **BISONTE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.,** a la Unidad Ejecutora de Inversiones, y demás áreas competentes, para los fines pertinentes.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral en el Portal Institucional de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE Y CÚMPLASE.

UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC
Mag. Rommel L. Borda Balderrama
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

c.c.
Archivo.
RLBB/ D.DIGA